

Nr. 254 Chefbesprechung vom 24. November 1933, 17 Uhr

R 43 II/508, Bl. 36–38

Anwesend: Hitler, Frick, v. Eltz-Rübenach; StS Lammers, Reinhardt; GenInsp. Todt; MinR Wienstein, Killy; Protokoll: MinR Willuhn.

Beginn: 17:00

[ZUSTÄNDIGKEIT IM STRASSENBAU: ERRICHTUNG EINER OBERSTEN REICHSBEHÖRDE „GENERALINSPEKTOR FÜR DAS DEUTSCHE STRASSENWESEN“]

Ministerialrat Dr. Willuhn referierte über die dem Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen durch das Gesetz über „Reichsautobahnen“ und die erste Ausführungsverordnung zu diesem Gesetz zugewiesenen Befugnisse¹⁾. Er wies auf die im Laufe der Zeit entstandene Nebeneinanderarbeit zwischen Reichsverkehrsminister und Generalinspektor hin und betonte die Notwendigkeit einer neuen Zuständigkeitsregelung²⁾. Es sei beabsichtigt, die dem Reichsverkehrsminister zustehende Regelung des Wegerechtes und des Straßenbaues auf den Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen zu übertragen. Damit der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen die erforderlichen Verwaltungsaufgaben lösen könne, sei die Schaffung einer Behörde erforderlich. Der vorliegende Gesetzentwurf³⁾ sehe die Errichtung einer obersten Reichsbehörde vor. Der Generalinspektor soll durch den Herrn Reichspräsidenten bestellt und dem Herrn Reichskanzler unmittelbar unterstellt werden. Dieser Behörde den Charakter einer obersten Reichsbehörde zuzuteilen sei deswegen erforderlich, weil ihr Verwaltungsaufgaben überwiesen würden, die auch in die Zuständigkeiten der Länderregierungen eingriffen. Ein autoritatives Arbeiten des Generalinspektors würde aber nur dann gewährleistet sein, wenn ihm eine entsprechende Stellung zugeteilt würde⁴⁾. Der Herr Reichsminister des Innern habe gegen die Errichtung einer neuen Behörde Stellung genommen⁵⁾. Bei der vom Reichsministerium des Innern angestrebten Verwaltungsvereinfachung sei u. a. eine Behördenkonzentration vorgesehen, durch die eine Zusammenlegung gleichartiger und benachbarter Verwal-

¹⁾ Vgl. Dok. Nr. 166, P. 6, dort auch Am 31.

²⁾ Beratungen in dieser Angelegenheit waren auf Veranlassung der Rkei schon in den letzten Septembertagen aufgenommen worden, nachdem GenInsp. Todt den StSRkei durch Schreiben vom 22. 9. darauf hingewiesen hatte, daß die Straßenbaureferate 6 und 7 des RVMin. seit Juli 1933 eine starke Kompetenzerweiterung erfahren und zahlreiche Aufgaben erhalten hätten, „für die der Generalinspektor zuständig ist“. Der neue Geschäftsverteilungsplan des RVMin. weise den genannten beiden Referaten u. a. folgende Aufgaben zu: 1. Aufstellung eines einheitlichen Straßenbauplanes; 2. Aufstellung einheitlicher Grundsätze für Straßenbau und Straßenunterhaltung; 3. Geldbewilligungen für Bau und Unterhaltung der Straßen; 4. Reichsverteidigungs- und Luftschutzangelegenheiten im Straßenbau; 5. Straßenbaufinanzstatistik. – Bei einer Besprechung in der Rkei am 6.10. (Teilnehmer: v. Eltz-Rübenach, Lammers, Todt, Willuhn) wurde Verständigung darüber erzielt, (1) daß die genannten Referate aus dem RVMin. auszugliedern und dem Generalinspektor für das dt. Straßenwesen zu übertragen seien, (2) „daß ein selbständiges Amt im Range einer höheren Reichsbehörde geschaffen werden solle, das im Anhang zum Etat der Reichskanzlei unterzubringen ist“ (R 43 II/508, Bl. 18–19, 21).

³⁾ Muß heißen: Verordnungsentwurf. Der offenbar von Willuhn gefertigte VOEntwurf war von Lammers am 1. 11. an die RM übermittelt worden (R 43 II/508, Bl. 29–31; R 2/4570, Bl. 3–4). Titel der Endfassung: „Erlaß über den Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen.“ S. Dok. Nr. 264, P. 1.

⁴⁾ Im VOEntwurf hieß es: „Sein Geschäftsbereich umfaßt, unbeschadet der durch das Gesetz über die Errichtung eines Unternehmens ‚Reichsautobahnen‘ nebst der Ersten Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz dem Generalinspektor übertragenen Aufgaben, den Bau und die Unterhaltung der Landstraßen, soweit sie bisher zur Zuständigkeit des Reichsverkehrsministers gehörten.“

⁵⁾ Im nachfolgend erwähnten Schreiben vom 9. 11. Vgl. Anm. 6.

tungsgebiete in einer Hand unter Wegfall von Sonderbehörden erreicht werden solle. Gerade auf dem Gebiet des Verkehrswesens sollen diese Bestrebungen dadurch verwirklicht werden, daß unter dem Gesichtspunkt der Einheitlichkeit der Verkehrsverwaltung das Reichsverkehrsministerium und das Reichspostministerium zusammengelegt werden sollen.

Der *Reichsminister des Innern* brachte die in seinem Schreiben vom 9. November d. Js.⁶⁾ dargelegten Gründe vor und wies darauf hin, daß der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen sich für seine Arbeiten der im Reich bestehenden Einrichtungen bedienen müßte. Dieses wäre durch organisatorische Maßnahmen zu erreichen. Er halte es für unzweckmäßig, ein neues Straßenministerium aufzubauen. Für die Reichskanzlei wäre es, schon wegen ihres geringen Personalbestandes, unmöglich, die erforderliche Aufsicht über den Generalinspektor zu führen. Er halte auch aus diesem Grunde die Etatisierung beim Reichsverkehrsministerium für erforderlich.

Der *Reichsverkehrsminister* betonte, daß er die von dem Reichsminister des Innern vorgebrachten Bedenken teile. Der Verkehr müsse einheitlich geleitet werden, damit nicht ein Kampf aller gegen alle entstände. Trotzdem spräche er sich dafür aus, daß für die Gestaltung der Reichsautobahnen eine besondere Persönlichkeit bestellt würde. Nur auf diesem Wege sei zu erreichen, daß die erforderliche Einflußnahme auf das verschiedenartige Straßenwesen erreicht werde. Er sei im übrigen der Meinung, daß nach einigen Jahren eine Zurückführung der dem Generalinspektor zugewiesenen Aufgaben auf das Reichsverkehrsministerium erfolgen müsse.

Der *Reichskanzler* brachte zum Ausdruck, daß sich zwei Aufgaben gegenüberständen. Es müsse einmal eine einheitliche Verwaltung angestrebt und zum anderen die neue Institution des Generalinspektors lebensfähig gemacht werden. Eine bestehende Behörde würde die ihr zugewiesene neue Aufgabe nur nebenbei und deshalb unvollständig lösen. Auch zu früheren Zeiten habe man, wenn ganz neue Aufgaben zu lösen gewesen seien, einen besonderen Apparat dafür geschaffen. Eine derartige neue Aufgabe, wie sie die Schaffung der Reichsautobahnen vorsehe, verlange auch eine neue Institution. Wenn die Reichsautobahnen vollendet seien, dann müsse die neue Institution dem Reichsverkehrsministerium einverleibt werden. Die Errichtung eines neuen Ministeriums komme nicht in Frage. Die zu errichtende Behörde müsse nur den Charakter eines Ministeriums tragen. Diese Behörde müsse möglichst klein gehalten werden. Sie hätte sich von jeder Detailarbeit fernzuhalten, damit sie die lebendige Kraft bleibe, die die ihr zugewiesenen Arbeiten forttreibt. Sie hätte die zu lösenden Aufgaben nur inspirativ zu befruchten. Das Büro dieser Behörde wäre so klein als unbedingt erforderlich einzurichten. Mit der reinen Verwaltung solle diese Behörde nichts zu tun haben. Der Aufbau einer großen Verwaltungsmaschinerie käme nicht in Frage. Der Generalinspektor solle nur der Organisator sein, der über der gesamten Apparatur steht, über die er verfügt. Er müsse einen Einblick in die Baupläne nehmen und bindende Anordnungen erteilen. Der Aufbau einer Zentralverwaltung wäre falsch. Wenn die Aufgabe in etwa 10 Jahren erfüllt sei, dann müsse die Überführung auf das Verkehrsministerium erfolgen. Die Stellung des Generalinspektors müsse nicht bemessen werden nach dem Maß der sonstigen Verwaltungsstellen. Dieser Gesichtspunkt sei auch bei der Bemessung der Bezahlung des Generalinspektors zu beachten⁷⁾. Die Stellung des Generalinspektors müsse möglichst unabhängig sein und sein Büro in dem bescheidensten Rahmen gehalten werden. Bei den weiteren wirtschaftlichen Maßnahmen werde sich voraussichtlich die Notwendigkeit ergeben, noch weitere derartige Einrichtungen zu treffen, z. B. auf dem Gebiet der Betriebsstofferzeugung⁸⁾.

Der *Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen* wies darauf hin, daß er drei Referenten und einige angestellte Ingenieure benötige. Die deutsche Landstraßenverwaltung wäre seiner Meinung

6) Der Inhalt dieses an StSRkei gerichteten Schreibens (R 43 II/508, Bl. 34) stimmt mit den vorangegangenen diesbez. Mitteilungen Willuhns und den folgenden Darlegungen des RIM im wesentlichen überein.

7) Nach seiner Berufung in das Beamtenverhältnis (8. 12. 33, vgl. Anm. 2 zu Dok. Nr. 264) erhielt GenlInsp. Todt Bezüge nach Besoldungsgruppe 3 (Staatssekretäre) (Schreiben Lammers an Todt vom 31. 1. 34 in R 43 II/508, Bl. 69).

8) Vgl. die Beratungen zur Neuordnung der Mineralölwirtschaft (Dok. Nr. 235 und 258, P. 5).

nach in organisatorischer Beziehung die schlechteste in ganz Europa. Er müsse sie den Erfordernissen der Gegenwart anpassen⁹⁾).

Staatssekretär *Reinhardt* führte aus, daß die Errichtung der beabsichtigten Behörde auch staatsrechtliche Bedenken auslöse. Es sei ursprünglich die Errichtung einer höheren Reichsbehörde beabsichtigt gewesen¹⁰⁾). Eine oberste Reichsbehörde hätte das Vorhandensein eines Reichsministers zur Voraussetzung. Auch aus etatrechtlichen Gründen wäre die Eingliederung in ein Reichsministerium erforderlich.

Der *Staatssekretär in der Reichskanzlei* brachte demgegenüber zum Ausdruck, daß der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen in einem besonderen Abschnitt als Anhang zum Etat der Reichskanzlei erscheinen werde.

Der *Reichsverkehrsminister* bat im Hinblick auf den durch den Entwurf erfolgenden Eingriff in die Zuständigkeiten seines Ministeriums, ihm den Entwurf zur Mitzeichnung vorzulegen.

Die vorgebrachten Bedenken gegen den Gesetzentwurf wurden zurückgestellt.

⁹⁾ Zur Neuregelung der Straßenverwaltung vgl. Dok. Nr. 321, P. 1.

¹⁰⁾ Vgl. oben Anm. 1.

Zitierhinweis

Nr. 254 Chefbesprechung vom 24. November 1933, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d254>